

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3250/2536

นาย สมคิด สุขเมทะ
นาย สม เกตุ วงศ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 286

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 62

เงินทดแทนที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายจ้างของจำเลยจะต้องจ่ายเนื่องจากการเสียชีวิตของจำเลย ไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง คุ้มครองแรงงานข้อ 62 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ถึงแม้ว่าศาลจะมีคำสั่งอายัดเงินทดแทนนั้นไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็ตาม โจทก์ก็ไม่มีสิทธิขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีในเงินทดแทนดังกล่าวได้

สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่บังคับให้จำเลยใช้เงินจำนวน 61,625 บาท และค่าฤชาธรรมเนียมแก่โจทก์ ต่อมาจำเลยผิดนัดไม่ชำระ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอายัดเงินทดแทนของจำเลยที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนายจ้างของจำเลยจะต้องจ่ายให้เนื่องจากการเสียชีวิตของจำเลยตามคำขอของโจทก์และให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยส่งเงินดังกล่าวให้ศาลชั้นต้นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่จำเลยมีสิทธิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รับคำสั่งอายัดในวันที่ 11 กรกฎาคม 2533 และมีหนังสือฉบับลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2534 ปฏิเสธว่าจำเลยไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทน เนื่องจากไม่ได้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ต่อมาผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตอบคำซักถามของศาลชั้นต้น เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2534 ว่า เหตุที่ไม่ส่งเงินทดแทนของจำเลยให้ศาลชั้นต้นตามหนังสือของเจ้าพนักงานบังคับคดี เพราะจ่ายให้ทายาทของจำเลยไปก่อนรับหนังสือ แล้ว โจทก์ขอให้ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีแก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ศาลชั้นต้นสั่งว่า โจทก์ไม่ได้เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็จ่ายเงินให้แก่ทายาทก่อนที่จะได้รับหมายอายัดของศาล โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะขอออกหมายบังคับคดี ยกคำขอ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามข้อเท็จจริงที่รับกัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีหน้าที่จ่ายเงินทดแทนแก่ทายาทของจำเลยซึ่งเป็นลูกจ้างเฉพาะกรณีที่จำเลยเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นเงินทดแทนจึงไม่ใช่สิทธิเรียกร้องของจำเลยซึ่งมีต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก่อนจำเลยเสียชีวิต คดีนี้ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏแจ้งชัดว่า จำเลยเสียชีวิตหรือถึงแก่ความตายแล้วการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินทดแทนแก่จำเลยหรือทายาทของจำเลย นอกจากนี้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 62ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่

103ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 ก็กำหนดว่า เงินทดแทนไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการ
บังคับคดี ดังนั้น แม้ศาลชั้นต้นจะมีคำสั่งอายัดเงินทดแทนของจำเลยไปยังการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีหนังสือโต้แย้ง
คำสั่งอายัดจนกระทั่งศาลได้มีการนัดพร้อมและสอบถามข้อเท็จจริงจากโจทก์และการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอ้างว่าได้
จ่ายเงินทดแทนให้ทายาทของจำเลยไปก่อนแล้วก็ตาม โจทก์ก็ไม่มีสิทธิขอให้ศาลชั้น
ต้นออกหมายบังคับคดีในเงินทดแทนดังกล่าว ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 286 วรรคแรก ประกอบด้วยประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 103 และประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 62 ที่ศาล
ชั้นต้นมีคำสั่งยกคำขอออกหมายบังคับคดีของโจทก์ และศาลอุทธรณ์ภาค 2
พิพากษายืนนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผลฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-ปราโมทย์ บุญนาค)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ